Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné

NARIADENIE
o trhovom poriadku v meste Žilina

č. 2/1994

Na základe § 4 odst.3 písm. h, § 6, § 11 odst. 3 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, úplné znenie č. 481/1992 Zb. a zákona č. 274/1993 Z, z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa stanovuje pre predaj na trhoviskách a príležitostných trhoch na území mesta Žilina tieto podmienky:

Článok 1

Oprávnenie na predaj

Na trhoviskách a príležitostných trhoch

1. môžu predávať
    1. právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
    2. samostatne hospodáriaci roľníci na základe osvedčenia, vyplývajúceho z § 12 a až 12 e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
    3. autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon v znení neskorších predpisov, úplné znenie č. 247/1990 Zb).
    4. drobnochovatelia a pestovatelia na jednorázové povolenie k predaju prebytkov, vydané obecným (miestnym) úradom po preukázaní dokladu o vlastníctve, užívaní, alebo nájme pôdy na Mestskom úrade v Žiline.
2. nesmú predávať
    a) osoby mladšie ako 18 rokov
    b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie (§ 21 Obchodného zákonníka, § 5 odst. 4 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov).

Článok 2

Sortiment a obmedzenie predaja

Na trhový predaj možno ponúknuť:

1. Tovar bez obmedzujúcich podmienok
    a) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky na trhu umožňujú predvedenie funkčnosti
    b) textilné výrobky
    c) ľudovo-umelecké predmety

d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, semená)
e) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k vianočným, veľkonočným sviatkom alebo iným príležitostiam)

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené príslušnými zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi stanovené podmienky (zák. č. 215/1992 Zb. úplne znenie z. č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti- Vestník MZd SSR č. 1/1981 úprava o hygienic. požiadavkách na stánkový predaj poživatin. Vyhláška č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živoč. produktov)
   a) ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám (v zmysle platných predpisov)
   b) mlieko (trvanlivé, sušené alebo kondenzované)
   c) mliečne výrobky v originálnom balení (maslo, syry, tvaroh, smotana) možno predávať na vyhradených miestach trhovísk, pri splnení všetkých podmienok, určených príslušnou okresnou veterinárnou správou. Predaj uvedených mliečnych výrobkov sa povoľuje v dobe od 1. 12. do 31. 3. toho - ktorého roka.
   d) huby - možno predávať len na základe „Osvedčenia o znalosti húb" vydaného príslušnou komisiou, oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené.
   e) med a ostatné včelie produkty určené na výživu ľudí musia byť zdravotne nezávadné, plnené do hygienicky vyhovujúcich, označených obalov (výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum plnenia, doba použiteľnosti) (§ 10 zák. č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa). Tieto výrobky musia mať osvedčenie o nezávadnosti, vydané príslušnou okresnou veterinárnou správou alebo iný rovnocenný doklad (dodací list).
   f) alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty, víno, pivo) sa môžu predávať len príležitostne na základe osobitného súhlasu MsÚ (napr. vianočné trhy, sezónny predaj burčiaku a pod.)
   g) ostatné potravinárske výrobky {cukrovinky, limonády, žuvačky, čaje, výrobky z dovozu) predávať sa môžu iba hygienicky nezávadné výrobky v originálnom balení a pri dodržaní platných predpisov. Hygienická nezávadnosť sa musí dokladovať.
   h) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (na základe súhlasu majiteľa lesa, potvrdeného príslušným obecným úradom)
   i) kozmetické, pracie a čistiace prostriedky sa môžu predávať len na základe schválenia príslušného Slovenského testovacieho centra (SKTC)
   j) potraviny živočíšneho pôvodu musia mať osvedčenie o spôsobilosti podmienok, vydané príslušným orgánom veterinárnej správy
   k) slepačie vajcia - povoľuje sa predaj iba označených slepačích vajec konzumných, dodávaných fyzickými alebo právnickými osobami, ktorým bolo príslušnou okresnou veterinárnou správou vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu; predaj sa povoľuje len v období od 1. 12. do 31. 3. toho - ktorého roka
   l) ryby možno predávať v období vianočného predzásobenia za podmienok stanovených okresnou veterinárnou správou.

3. Tovar, ktorého predaj na trhoviskách a príležitostných trhoch (burzách) je zakázaný:
   a) živé zvieratá (jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, ovce)
   b) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat, mäsové výrobky, výrobky zo zveriny a rýb
   c) surové kravské, príp. ovčie a kozie mlieko
   d) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka

e) vajcia vodnej hydiny
f) tabak a tabakové výrobky
g) zbrane, streliva, výbušniny vrátane zábavnej pyrotechniky
h) pornografia
i) omamné látky
j) rádioaktívne látky
k) lieky, jedy a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie
l) lahôdkárske výrobky {výrobky studenej kuchyne)
m) cukrárske výrobky s náplňou
n) lieh
o) všetky potraviny živočíšneho pôvodu, pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok, vydané príslušným okresným orgánom veterinárnej správy

Článok 3

Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola

1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená, alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov (§ 3 zák. č. 142/1991 Zb. o česk.-slov. technických normách) alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých časti.
2. Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu, musia mať atest príslušného skúšobného orgánu {SKTC - § 20 zák. č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov).
3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobraní vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.
4. Ak sa kontrolou zdravotnej nezávadnosti a akosti zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám, stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
   a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti & akosti a peňažnú sankciu podľa platných predpisov
   b) upozorni príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný

Článok 4

Podmienky predaja

1. Podmienkou predaja na trhovisku je dlhodobý alebo krátkodobý (denný) prenájom stolov. Konkrétne podmienky dlhodobého prenájmu určí nájomná zmluva.
2. Poplatok za denný prenájom jedného stola na mestskom trhovisku sa stanovuje na 40 Sk, s výnimkou prvých desiatich stolov určených na drobný predaj, kde sa denný prenájom určuje na polovicu.
3. Predaj sa môže uskutočňovať len v stánkoch a na stoloch k predaju určených (s výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie, ktoré možno predávať z prívesov a nákladných áut. Predajné plochy (pulty) musia byť umiestnené minimálne 70 cm nad zemou.
4. Orgány hygienického a veterinárneho dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav

poľnohospodársky môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.

5. Predmetom predaja nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia (napr. riadnym dodacím listom, potvrdenou jednotnou colnou deklaráciou, potvrdením o úhrade colného dlhu...).

Článok 5

Prevádzková doba

Prevádzková doba trhoviska je v období od 1. apríla do 30. septembra v pondelok až piatok od 6,00-18,00 hod., v sobotu od 6,00-13,00 hod., v období od 1. októbra do 31. marca v pondelok až piatok od 7,00-16,00 hod., v sobotu od 7,00-13,00 hod. Prevádzkovateľ trhoviska je povinný po skončení prevádzkovej doby zabezpečiť pristúp čistiacim mechanizmom.

Článok 6

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
   a) dodržiavať trhový poriadok
   b) predávať len na predajnom mieste, určenom v zmluve alebo správcom trhoviska
   c) označiť predajný stôl obchodným menom, čo u fyzických osôb je vždy meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa s prípadným dodatkom, u právnických osôb obchodné meno tak, ako je zapísané v obchodnom alebo inom registri s označením, o aký druh spoločnosti ide a adresou sídla spoločnosti. Ak tovar predáva iná osoba ako podnikateľ, musí byť stôl označený aj menom, priezviskom a adresou predavača zodpovedného za predaj.
   d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy
   e) tovar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi, vyplývajúcimi zo zákona č.526/1990 Zb. a ceny správne účtovať
   f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje (§ 8 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa)
   g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu v slovenskom (českom) jazyku a zvláštnymi technickými pravidlami (§ 11 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa)
   h) predávať výrobky v správnej hmotností, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov
   i) zabezpečiť podmienky, umožňujúce predaj zdravotne nezávadného tovaru
   j) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené
   k) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku
   l) mať čistý odev
2. Predávajúci je ďalej povinný:
   a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania trhového poriadku a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu.
   b) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady (podľa charakteru predaja) ako napr.:

i) občiansky preukaz
ii) živnostenský list alebo rovnocenný doklad, oprávňujúci na predaj tovaru (pracovnú zmluvu.,.}
iii) nájomnú zmluvu resp. potvrdenie o pridelení predajného stola (stánku) a zaplatení príslušného poplatku
iv) doklad o nadobudnutí tovaru
v) zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru
vi) osvedčenie o znalosti húb pri predaji húb
vii) doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru

c) rešpektovať pokyny, upozornenie a príkazy správcu trhoviska

Článok 7

Povinnosti a práva správcu trhoviska

1. Správca trhoviska je povinný:
   a) dozerať na dodržiavanie trhového poriadku
   b) prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok, ak nemajú uzavretú nájomnú zmluvu
   c) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone kontrolnej činnosti
   d) dbať, aby stoly boli označené podľa čl. 6 bod 1. písm. c) tohoto poriadku
   e) denne kontrolovať čistenie trhoviska a odvoz odpadu
   f) obhospodarovať zariadenie trhoviska
   g) vyberať poplatky za užívanie trhoviska a priľahlého verejného priestranstva
2. Správca trhoviska má právo:
   a) pre dodržanie trhového poriadku, ale aj ostatných platných zákonov a nariadení požiadať mestskú políciu o súčinnosť, ak nemôže nápravu dosiahnuť vlastnými silami
   b) za porušenie nariadenia o trhovom poriadku zo strany predávajúcich:
      i) zakázať predaj tovaru
      ii) vylúčiť predávajúceho z predaja
      iii) uložiť pokutu v blokovom konaní
   c) kontrolovať zdravotné preukazy osôb, predávajúcich potravinársky tovar

Článok 8

Poplatky

1. Predávajúci sú povinní zaplatiť miestny poplatok za užívanie trhoviska nasledovne:
   a) predaj potravinárskeho tovaru
   b) Sk na m^2 a deň
   c) predaj tovaru iného charakteru (kvety, textilné výrobky, umelecké predmety a pod.)
   d) Sk na m^2 a deň
   e) predaj alkoholu
   f) Sk na m^2 a deň
   g) pri predaji združeného sortimentu sa platí najvyššia sadzba
2. Poplatok vyberá správca trhoviska. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely,

Článok 9

Riadenie trhoviska a kontrola predaja

1. Predaj a priebeh trhu riadi správca trhoviska. Na trhoviskách a príležitostných trhoch musí byť viditeľne vyznačené, kto je ich prevádzkovateľom (správcom) a možnosť kontaktu s ním.
2. Do činností správcu trhoviska sú oprávnení zasahovať len poverení pracovníci MsÚ
3. Predaj na trhovisku, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších záväzných predpisov kontrolujú v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pracovníci mestského úradu, dozorné a inšpekčné a územné finančné orgány v rozsahu svojich právomocí.
4. Závažné porušenia trhového poriadku predávajúcimi budú oznamované príslušným živnostenským oddeleniam obvodných úradov.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Nariadenie bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. 4. 1994. Nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli.
2. Dňom účinnosti tohoto nariadenia stráca platnosť nariadenie o trhovom poriadku v meste Žilina číslo 3/1991 účinné od 3. júna 1991.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. 5. 1994.

Ing. Miroslav Adámek v.r.
prednosta mestského úradu

Ing. Ján Slota v.r.
primátor mesta Žilina